

PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA DAS CASAS II

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I – **autorizar**, por dois terços de seus membros, **a instauração de processo** contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

ATENÇÃO


5m

Se o julgamento é do Presidente da República, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade, a Câmara autoriza a abertura de processo por 2/3 de votos. No caso do impeachment da Dilma, foi levantada a tese de que o presidente da Câmara — quem inicia o processo de impeachment — por ser seu inimigo político, estaria em situação de impedimento. No entanto, o Supremo entendeu que as regras de suspeição e impedimento não são aplicáveis no processo de impeachment. Além disso, entendeu que a Câmara não possui prazo para analisar os processos de impeachment.

No caso de crime comum, portanto, para abrir processo contra o Presidente, é necessário autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Por outro lado, para abrir processo contra Governador, não é necessária autorização da Assembleia Legislativa.

No caso da Dilma, foi decidido que a votação da Câmara seria uma votação aberta. Com a entrada de Temer, a Câmara dos Deputados recebeu duas vezes pedido de abertura de processo contra ele por crime comum e, por duas vezes, a Câmara não autorizou. Com isso, o processo e o prazo prescricional ficam suspensos.

Como o processo envolvia não só o Presidente da República, mas também dois Ministros de Estado e outras pessoas, como deputados federais e outros sem foro especial, entende-se que o processo somente ficou suspenso para o Presidente e para os Ministros de Estado, conforme o art. 51, I.


10m

II – **proceder à tomada de contas do Presidente da República**, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

III – elaborar seu regimento interno;

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

V – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Obs.: Para Ministros de Estado, no crime comum, quem julga é o STF. No crime de responsabilidade, depende: se for sem conexão com o Presidente ou Vice-Presidente, quem irá julgar também é o STF; se for com conexão, ele é atraído para o Senado. Além dos Ministros de Estado, isso também é válido para os Comandantes das Forças Armadas.

II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

Obs.: Como o Senado é responsável por processar e julgar, entende-se que a abertura de processo não é automática.

ATENÇÃO

Membro do CNJ e membro do CNMP, no crime de responsabilidade, vai ao Senado. No crime comum, entende-se que não há foro, pelo fato de ser do CNJ ou do CNMP, advogados sem foro especial que, no entanto, podem possuir foro em relação ao seu cargo de origem. No caso do AGU, no crime comum, é julgado no STF; no crime de responsabilidade, com ou sem conexão com o Presidente ou Vice-Presidente, irá sempre ao Senado Federal.

III – aprovar previamente, **por voto secreto, após arguição pública**, a escolha de:

- a. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
- b. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
- c. Governador de Território;
- d. Presidente e diretores do banco central;
- e. Procurador-Geral da República;
- f. Titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV – aprovar previamente, **por voto secreto, após arguição em sessão secreta**, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI – fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

ANOTAÇÕES

VII – dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X – **suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;**

ATENÇÃO

Isso é feito por meio de resolução, quando o Supremo declara inconstitucionalidade em controle difuso. As decisões do controle concentrado já valem com eficácia *erga omnes*, enquanto no controle difuso a decisão vale *inter partes*.

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

Obs.: O PGR é escolhido pelo Presidente da República, tendo mandato de 2 anos, passando antes pelo Senado Federal para que se faça a sabatina. Além disso, o Senado também participa na sua saída antes do término do mandato.



25m

ATENÇÃO

A concepção original da Constituição estabelece que o art. 52, X, valeria quando o Supremo declarasse inconstitucional dentro do controle difuso e possibilitasse o Senado a ampliar *erga omnes*.

Com o passar do tempo, o STF entendeu que o inciso passou por uma mutação constitucional, ou seja, uma mudança informal da Constituição que se difere de uma emenda constitucional (mudança formal). Se a EC é poder constituinte derivado reformado, a mutação constitucional é poder constituinte difuso.

Com essa mudança, quando o plenário do STF declarar a inconstitucionalidade de uma norma, seja no controle concentrado, seja no controle difuso, a decisão passará a valer *erga omnes*. Portanto, o papel atual do Senado é de dar publicidade à decisão do Supremo, por meio do diário oficial do Senado.



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

XII – elaborar seu regimento interno;

XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIV – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos **incisos I e II**, funcionará como Presidente o do **Supremo Tribunal Federal**, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Obs.: A condenação do impeachment é política e não penal. Logo, por conta do princípio da separação dos poderes, o mérito da decisão não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
